

Datei: 06_email_akteneinsicht_und_rueckfragen.eml

Von	"RA Dr. Simon Breuer" <kanzlei@example.invalid>
An	dezernat@example.invalid
Datum	Thu, 02 Jul 2026 09:42:00 +0000
Betreff	Akteneinsicht und Rückfragen - Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Sache Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 bitte ich um vollständige Akteneinsicht einschließlich aller digitalen Originaldateien, Metadaten, Vermerke über Sicherstellung und Nachlieferungen.

Für die laufende Bearbeitung sind derzeit besonders wichtig:

- vollständige Beweismitteldateien ohne Vorsortierung,
- Nachweise zur Belehrung und zur Sicherungskette,
- alle noch ausstehenden Gutachten oder Plattform- beziehungsweise Providerantworten,
- Termin- und Friststand mit Zustellnachweisen.

Der nächste beabsichtigte Arbeitsschritt lautet:

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

Mit freundlichen Grüßen

RA Dr. Simon Breuer

Datum;Ereignis;Friststatus;Bearbeitungsvermerk		
03.02.2026;Beginn krankheitsbedingte Fehlzeit laut Arbeitgeberausdruck;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
05.02.2026;eAU-Abfrage der Arbeitgeberin ohne Treffer für 03.02. bis 07.02.;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
06.02.2026;Übersendung eines eingescannten Praxisformulars per E-Mail;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
25.03.2026;Strafanzeige der Arbeitgeberin;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
12.06.2026;Praxissoftware-Auszug wird zur Akte genommen;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
01.08.2026;arbeitsgerichtlicher Gütetermin parallel;aktenkundig;Dokument zuordnen	Belegfundstelle eintragen	Wiedervorlage setzen
laufend;Akteneinsicht und Nachlieferungen;offen;jede neue Datei mit Blattzahl und Beweisrichtung erfassen		

Tabellenblatt: Beweismittel

Beweismittel	Quelle	Belastender Kern	Entlastender Ansatz	Arbeitsauftrag
eAU-Rückmeldung	Krankenkasse Bremen	kein Treffer für Anfangszeitraum	spätere Korrektur möglich	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Praxissoftware	Dr. Twardon	Termin erst 06.02.	Telefonnotiz 03.02. vorhanden	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
PDF-Metadaten	Arbeitgeber-IT	Bearbeitung Smartphone-App	Scanoptimierung nicht ausgeschlossen	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
E-Mail Mandantin	06.02.2026 18:42 Uhr	Übersendung an Arbeitgeber	keine Erklärung zur Bearbeitung	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren
Dienstplan	Pflegedienst HanseCare	Ausfälle und Lohnfortzahlung	kein unmittelbarer Vermögensschaden beziffert	Original sichern, Beweiswert prüfen, Anschlussfrage formulieren

Tabellenblatt: Verfahrenslinien

Linie	Nutzen	Risiko	Nächster Schritt
Einlassungsoption	kann Strafzumessung und Einstellung fördern	öffnet Angriffsflächen bei unklarer Beweislage	erst nach Akteneinsicht final entscheiden
Beweisantrag	zwingt Gericht zu Tatsachenkern	bei Ausforschung schwach	konkret mit Beweistatsache formulieren
Verständigung oder Einstellung	schnelle Erledigung möglich	Nebenfolgen und Einziehung beachten	Auflagenhöhe und Schuldanerkenntnis trennen
Schutz- oder Haftfrage	sofortige praktische Wirkung	Beweismaß und Fristen streng	Beschluss und Aktenlage synchronisieren

Mandatsnotiz Erstgespräch

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 | Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Mandatsziel

Nadine Kroll, Pflegefachkraft im ambulanten Dienst benötigt eine schnelle, aber belastbare Einordnung der Lage. Der erste Schritt ist kein Rundumschlag, sondern die Sicherung der fristkritischen Punkte, die Trennung der Rollen und die Entscheidung, ob geschwiegen, vorgetragen oder ein Antrag gestellt wird.

Sofortfragen

Welche Frist läuft tatsächlich und wodurch wurde sie ausgelöst?

Welche Originaldaten fehlen noch und wer besitzt sie?

Welche Einlassung ist bereits aktenkundig oder faktisch erfolgt?

Welche Nebenfolge droht sofort praktisch zu wirken?

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

Beteiligte

Punkt	Inhalt
Beschuldigte oder betroffene Person	Nadine Kroll
Mandatsbezug	Nadine Kroll, Pflegefachkraft im ambulanten Dienst
Gericht	Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95
Staatsanwaltschaft	Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26
Verteidigung oder Vertretung	RA Dr. Simon Breuer, Bremen

Sachverhalt und Chronologie

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 | Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Arbeitsfassung Sachverhalt

Die Pflegefachkraft Nadine Kroll soll dem Arbeitgeber einen eingescannten Ausdruck einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgelegt haben, der eine Krankschreibung ab 03.02.2026 ausweist. Die Krankenkassen-eAU enthielt zunächst nur den Zeitraum ab 06.02.2026. Die Praxis Dr. Twardon bestätigt eine Konsultation am 06.02.2026, bestreitet aber eine rückwirkende Bescheinigung ab 03.02.2026.

Die Mandantin erklärt, sie habe am 03.02. telefonisch in der Praxis angerufen und sei wegen Überfüllung erst am 06.02. gesehen worden. Eine MFA habe ihr gesagt, der Anfang könne rückwirkend korrigiert werden. Der Arbeitgeber vermutet eine nachträgliche Veränderung am PDF, weil Metadaten auf eine Bearbeitung in einer Smartphone-App hinweisen.

Die Akte verbindet Urkundenqualität, Täuschungsvorsatz, Gebrauchmachen, digitale Metadaten und arbeitsrechtliche Nebenfolgen. Besonders wichtig ist, ob der Ausdruck eine zum Beweis im Rechtsverkehr bestimmte Gedankenerklärung der Praxis verkörpert und ob eine berechnigte rückwirkende Feststellung medizinisch dokumentiert ist.

Zeitachse

Noch offene Widersprüche

Welche Aussage ist unmittelbare Wahrnehmung und welche nur Schlussfolgerung?

Ist der technische Befund zeitlich eindeutig der behaupteten Handlung zuzuordnen?

Gibt es alternative, aktenkundige Erklärungen für das belastende Indiz?

Sind Frist und Zustellung dokumentiert oder nur mündlich mitgeteilt?

Spalte 1	Spalte 2
03.02.2026	Beginn krankheitsbedingte Fehlzeit laut Arbeitgeberausdruck
05.02.2026	eAU-Abfrage der Arbeitgeberin ohne Treffer für 03.02. bis 07.02.
06.02.2026	Übersendung eines eingescannten Praxisformulars per E-Mail
25.03.2026	Strafanzeige der Arbeitgeberin
12.06.2026	Praxissoftware-Auszug wird zur Akte genommen
01.08.2026	arbeitsgerichtlicher Güetermin parallel

Ermittlungsakte Auszüge und Beweislage

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 | Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Aktenauszug

Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 führt die Sache derzeit mit Schwerpunkt auf:
Urkundenfälschung nach Paragraph 267 StGB; Betrugsprüfung wegen Entgeltfortzahlung;
Gebrauchmachen eines veränderten Dokuments.

Die Ermittlungsakte enthält bereits mehrere belastende Indizien, aber bei einzelnen Beweismitteln fehlen Rohdaten, Sicherungsvermerke oder Anschlussvernehmungen.

Für eine gerichtsfeste Bearbeitung müssen Blattstellen, Dateiherkunft und Beweisrichtung nachgetragen werden. Jede spätere Stellungnahme sollte sichtbar machen, was bewiesen ist, was nur behauptet wird und was noch aufgeklärt werden muss.

Beweismittelübersicht

Normanker

Paragraph 267 StGB

Paragraph 263 StGB

Paragraph 153 StPO

Paragraph 153a StPO

Paragraph 147 StPO

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4
eAU-Rückmeldung	Krankenkasse Bremen	kein Treffer für Anfangszeitraum	spätere Korrektur möglich
Praxissoftware	Dr. Twardon	Termin erst 06.02.	Telefonnotiz 03.02. vorhanden
PDF-Metadaten	Arbeitgeber-IT	Bearbeitung Smartphone-App	Scanoptimierung nicht ausgeschlossen
E-Mail Mandantin	06.02.2026 18:42 Uhr	Übersendung an Arbeitgeber	keine Erklärung zur Bearbeitung
Dienstplan	Pflegedienst HanseCare	Ausfälle und Lohnfortzahlung	kein unmittelbarer Vermögensschaden beziffert

Rechtliche Arbeitsnotiz

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 | Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Rechtlicher Einstieg

Die Prüfung beginnt mit der Verfahrensrolle und dem konkreten Arbeitsprodukt: Haft, Einstellung, Schutzantrag, Anklageprüfung, Hauptverhandlung oder Rechtsmittel.

Danach werden Tatbestandsmerkmale, subjektiver Tatbestand und Beweisbarkeit getrennt. Eine plausible Verteidigungslinie ersetzt keinen Beweiswertvergleich; eine plausible Anklagehypothese ersetzt keine Lückenanalyse.

Normanker: Paragraf 267 StGB, Paragraf 263 StGB, Paragraf 153 StPO, Paragraf 153a StPO, Paragraf 147 StPO.

Arbeitsmatrix

Tatbestandsmerkmal: Welche konkrete Tatsache trägt es?

Beweismittel: Ist es original, vollständig, verwertbar und in sich konstant?

Gegenposition: Welches alternative Geschehen ist aktenkundig und nicht nur spekulativ?

Risiko: Welche Nebenfolge droht unabhängig vom Ausgang der Hauptsache?

Output: konkreter Antrag oder konkreter Entwurf, keine bloße Rechtsmeinung.

Nächster Schritt

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

Entwurf nächster Verfahrensschritt

Amtsgericht Bremen, Strafrichter Abteilung 95 | Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Entwurfsziel

Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zugleich Einstellung gegen geringe Auflage und arbeitsgerichtliche Schadensbegrenzung prüfen.

Textbaustein

In der Sache Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26 beantragen wir zunächst, die nachfolgend bezeichneten Unterlagen vollständig und in Originalqualität zur Akte zu nehmen beziehungsweise der Verteidigung zugänglich zu machen.

Die bisherige Aktenlage lässt eine abschließende Stellungnahme noch nicht zu, weil zentrale Beweismittel entweder nur zusammengefasst wiedergegeben oder technisch nicht nachvollziehbar dokumentiert sind.

Sobald die Nachlieferungen vorliegen, wird eine geordnete Stellungnahme nach Tatsachenkern, Beweiswert, rechtlicher Einordnung und Verfahrensziel eingereicht.

Konkrete Anträge und Bitten

Übersendung aller digitalen Originaldateien mit Metadaten und Sicherungsvermerken.

Mitteilung sämtlicher Zustelldaten, Ladungsdaten und noch offener Fristen.

Benennung ausstehender Gutachten und geplanter Vernehmungen.

Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme nach vollständiger Akteneinsicht.

Taktischer Hinweis

Der Entwurf ist bewusst kurz gehalten. Er sichert den nächsten Schritt, ohne eine Sachversion festzuschreiben, die später nach Akteneinsicht korrigiert werden müsste.

Datei

PDF-Anhang: 09_originalanlage_behoerdenvermerk.pdf

Auszug Praxissoftware Dr. Twardon

Staatsanwaltschaft Bremen, 95 Js 4402/26

Patientin Nadine Kroll, Karteikarte 03.02.2026 bis 06.02.2026.

03.02.2026 08:17 Uhr Telefonnotiz: Patientin meldet Fieber, Husten, bittet um Termin. Rückruf MFA: Vorstellung Freitag 06.02.2026, bei Verschlechterung Notdienst.

06.02.2026 11:42 Uhr Untersuchung: akuter Atemwegsinfekt, arbeitsunfähig bis 10.02.2026. Rückwirkungsfeld im Ausdruck unklar; eAU elektronisch ab 06.02.2026 übermittelt.

Praxisleitung weist auf spätere Korrekturmöglichkeit hin, findet aber keinen signierten Ausdruck mit Beginn 03.02.2026 im Systemarchiv.

Feld	Eintrag
Bearbeiter	Staatsanwaltschaft Bremen
Bezug	Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung im Pflegedienst Bremen
Nächster Schritt	Original-eAU-Abfrage, Telefonnotiz der Praxis und Smartphone-Dateiverlauf sichern; zug